

대한민국 정부와 중화인민공화국 정부 간의 자유무역협정에 따른 농축산물 관세율 할당물량 추천 및 수입관리 요령

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 요령은 대한민국 정부와 중화인민공화국 정부 간의 자유무역협정에 의하여 무관세로 양허된 농축산물 관세율할당물량에 대한 수입자 결정, 수입자별 물량배정 및 관세율할당물량 추천 등 수입관리에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "한·중 자유무역협정"이란 대한민국 정부와 중화인민공화국 정부 간의 자유무역협정을 말한다.
2. "관세율할당물량"이란 대한민국 정부와 중화인민공화국 정부 간의 자유무역협정에 따라 일정한 수량에 한해 무관세로 양허된 농축산물에 대한 관세율할당 적용물량을 말한다.
3. "관세율할당물량 추천기관"이란 농림축산식품부장관을 말하며 "관세율할당물량 추천대행기관"이라 함은 이 요령에 따라 농림축산식품부장관을 대행하여 관세율할당물량을 배정하거나 추천할 수 있는 단체의 장을 말한다.
4. "수입권 공매"란 관세율할당물량의 수입권을 무역업자 등에게 공매하여 낙찰된 자에게 배정하는 방식을 말한다.
5. "공매납입금"이란 해당 농축산물의 관세율할당물량의 수입자로 결정된 자가 수입자 결정 시 납입의 의사를 표시한 금액을 말한다.
6. "수입권 배분"이란 관세율할당물량의 수입권을 접수된 신청순서(신청 선착순)에 따라 배정하거나, 과거수입 실적 등 일정요건을 기준으로 하여 과거 및 신규 수입자에게 수입권을 배정하는 것을 말한다.

제3조(다른 법령 및 규정의 적용) 이 요령에 규정하지 아니한 사항은 『농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률』, 『식물방역법』 등 관계법령과 『농축산물

시장접근물량 양허관세 추천 및 수입관리 요령』(농림축산식품부 고시)에서 정하는 바에 따른다.

제2장 관세율할당물량 배정 및 협정관세추천

제4조(대상품목, 배정방식 및 추천대행기관) 관세율할당물량 대상품목, 대상물량, 관세율할당물량 추천대행기관(이하 "추천대행기관"이라 한다), 배정방식 및 적용물량은 별표와 같다.

제5조(관세율할당물량의 배정) 추천대행기관은 관세율할당물량 수입관리에 대한 한·중 자유무역협정 및 제4조에 따라 별표에서 정한 배정방식으로 관세율할당물량을 배정하며, 관세율할당물량을 배정받은 자는 해당 물량의 전부 또는 일부를 타인에게 양도 또는 전매할 수 없다.

제6조(관세율할당물량의 추천한도) ① 관세율할당물량의 추천한도는 별표의 관세율할당물량 범위 내로 한다.

② 농림축산식품부장관은 수급안정 및 관세율할당물량의 원활한 이행 등을 위하여 필요한 경우 추천대행기관으로 하여금 1회 추천한도 물량을 정하여 운영하거나 차기 이행연도 수입통관을 조건으로 관세율할당물량을 미리 추천하게 할 수 있다. 이 경우 한·중 자유무역협정에서 정한 바에 따라야 한다.

제7조(관세율할당물량의 추천신청) 제5조에 따라 관세율할당물량을 배정받은 자는 다음 각호의 서류를 추천대행기관에 제출하여야 한다.

1. 별지 제1호서식의 「한·중 자유무역협정 관세율할당물량 협정관세적용 추천신청서」 1부
2. 그 밖에 추천대행기관이 공고한 서류

제8조(관세율할당물량 협정관세적용 추천서의 발급) 추천대행기관은 관세율할당물량의 추천신청이 추천기준에 적합한 경우 2일 이내로 별지 제2호서식의 「한·중 자유무역협정 관세율할당물량 협정관세적용 추천서」(이하 "추천서"라 한다)를 발급한다. 이 경우 추천대행기관은 추천서의 내용을 관세청장에게 통보하여야 한다.

제9조(추천서의 유효기간) ① 추천서의 유효기간은 90일로 하되 해당 이행연도를 초과하지 못한다.

② 추천대행기관은 제6조제2항의 규정에 따라 다음 연도 이행물량을 미리

추천하거나 그밖에 필요한 경우 유효기간을 달리 정할 수 있다. 다만, 이러한 경우 농림축산식품부장관의 사전승인을 받아야 한다.

제10조(추천서의 연장 및 추천품목의 신고기한) ① 추천서의 유효기간을 연장하고자 하는 자는 별지 제3호서식의 한·중 자유무역협정 관세율할당물량 협정관세 적용추천 유효기간 연장신청서를 유효기간이 만료되기 전에 추천대행기관에 제출하여야 한다. 이 경우 당초에 발급받은 추천서를 첨부하여야 한다.

② 추천대행기관은 제1항의 신청이 통관절차 지연 등 필요한 경우 당초 유효기간보다 30일 이내에서 연장하여 추천서를 재발급 할 수 있다.

③ 추천품목의 수입신고기한은 제6조제2항의 규정에 따라 다음 연도 이행물량을 미리 추천한 경우를 제외하고 해당 이행연도를 초과하지 못한다.

제11조(추천물량의 분할) ① 추천대행기관은 추천서를 발급받은 자의 신청이 있을 경우, 타당하다고 판단되면 당초에 정한 추천물량을 분할하여 추천서를 재발급할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 추천물량을 분할 받고자 하는 자는 별지 제4호서식에 따라 한·중 자유무역협정 관세율할당물량 협정관세적용 추천물량 분할신청서를 추천대행기관에 제출하여야 한다. 이 경우 당초에 발급받은 추천서를 첨부하여야 한다.

제12조(추천서의 반납 등) ① 관세율할당물량의 추천을 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 추천서를 지체 없이 추천대행기관에 반납하여야 한다.

1. 추천물량의 수입을 포기하는 경우
2. 추천서 유효기한이 만료된 경우
3. 그 밖에 추천물량의 수입이 불가능하게 된 경우

② 관세율할당물량의 추천을 받은 자가 추천물량 중 일부만 수입하고 나머지 물량의 수입을 포기할 경우에는 그 사실을 추천대행기관에 즉시 통보하여야 한다.

③ 추천대행기관은 제1항 및 제2항의 규정에 따라 발생된 관세율할당물량의 추천 잔량에 대하여 해당 이행연도 내에 기존 신청자 또는 신규 신청자에게 추가로 추천하여야 한다.

제3장 수입권 공매

제13조(수입권 공매 주관기관 및 관세율할당물량의 배정) ① 별표에 따라

수입권 공매 방식으로 배정하는 품목은 유통공사사장이 공매를 주관한다.

② 별표의 수입권 공매 품목의 수입권 공매 시기는 다음과 같다.

1. 쌀, 대두의 경우는 해당 이행연도 3월 이전에 공매를 실시하되, 낙찰되지 아니한 물량에 대하여 이행연도 내에 1회 이상 재공매를 실시한다.
2. 참깨의 경우는 해당 이행연도 중 첫 번째 공매는 3월 이전에, 두 번째 공매는 9월 이전에 실시하되, 낙찰되지 아니한 물량에 대하여 이행연도 내에 1회 이상 재공매를 실시한다.

③ 제2항의 규정에도 불구하고 이행연도 1년차의 경우는 한·중 자유무역협정 발효시기에 따라 공매시기를 조정할 수 있다.

제14조(수입권공매의 방식 및 절차) ① 수입권공매는 『공기업·준정부기관 계약사무규칙』에 따라 공개경쟁입찰방식으로 한다.

② 유통공사사장은 수입권공매 시행 시 제4조 및 제13조에 따라 공매대상품목, 공매대상품목, 공매한도물량, 공매시기 등을 공고하여야 하며, 그 외 공매에 필요한 입찰참가자격, 입찰방법, 낙찰방법, 입찰보증금, 수입이행보증금 및 공매납입금의 납부, 이행각서의 징구 등 구체적인 운영방안도 공고하여야 한다.

제15조(낙찰자의 수입의무) ① 수입권공매를 통하여 수입권을 낙찰 받은 자는 낙찰 받은 물량을 입찰 당시 정해진 기간 내에 수입하여야 한다.

② 수입권을 낙찰 받은 자가 제1항의 기간 내에 수입추천물량을 전량 수입하지 않을 경우에는 제14조제2항의 규정에 의한 수입이행보증금은 자유무역협정 이행지원기금에 귀속된다. 다만, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 낙찰 받은 자의 귀책사유 없이 수입이행을 하지 못한 경우
2. 수입 미이행 물량이 운송 중 감모 등으로 볼 수 있을 정도로 소량인 경우

제16조(추천잔량의 재공매) ① 유통공사사장은 제12조에 따라 발생한 수입권 공매 품목의 관세율할당물량의 추천잔량을 해당 이행연도 내의 후속공매에서 수입권공매방식으로 배정하여야 한다.

② 다만, 유통공사사장은 재공매를 통해서도 낙찰되지 않거나 낙찰받은 자가 수입을 이행하지 않을 경우 실수요자 또는 추천대행기관이 직접 수입할 수 있도록 배정하여 운영할 수 있다.

제17조(담합행위 등에 대한 제재) 수입권공매 입찰참가자(낙찰 받지 못한 담합가담자도 포함한다)가 관련서류를 허위로 기재하거나 담합행위를 한 것으로 인정되는 경우에는 낙찰의 전부 또는 일부를 무효로 하고, 입찰보증금은 자유무역협정이행지원기금에 귀속되며, 낙찰일로부터 6개월 이상 2년 이하의 범위 내에서 이 요령에 의한 수입권공매 참가를 제한할 수 있다.

제4장 수입권 배분

제18조(배정요령의 공고) 추천대행기관은 한·중 자유무역협정과 별표에서 정한 바에 따라 수입권을 배분하는 품목의 배정 대상자, 배정 신청기간, 배정기준, 신청서류 등 구체적 배정요령에 대하여 별도로 공고하여야 한다. 다만, 이행연도 1년차의 경우는 한·중 자유무역협정 발효시기에 따라 배분시기를 조정할 수 있다.

제19조(배정기준) ① 별표에 따라 수입권을 배분하는 품목의 관세율할당물량 배정기준은 한·중 자유무역협정에서 정한 바에 따라 추천대행기관이 농림축산식품부장관과 협의하여 세부적으로 정하여 공고한다.

② 제20조 규정에 따라 관세율할당물량 배정신청을 접수한 추천대행기관은 신청결과에 의해 작성된 대상자별 관세율할당물량 배정계획(이하 "배정계획"이라 한다)에 따라 관세율할당물량을 배정하여야 한다.

제20조(관세율할당물량 배정신청) ① 추천대행기관은 충분한 기간을 정하여 "관세율할당 적용물량 배정신청"을 받아야 한다.

② 제1항에 따라 신청을 접수한 추천대행기관은 신청마감일로부터 15일 이내에 신청자별 "배정계획"을 수립하여 농림축산식품부장관에게 보고하여야 한다.

③ 제1항에 따라 관세율할당 적용물량 배정을 받은 자는 배정물량의 전부 또는 일부의 수입을 포기하거나 수입이 불가능하게 된 경우 지체 없이 이를 추천대행기관에 통보하여야 한다.

④ 추천대행기관은 배정신청자의 추천신청, 수입실적, 배정물량 반납 등에 따라 이미 수립된 "배정계획"을 조정할 수 있다. 다만, 이러한 경우 조정내역을 매 분기말 까지 농림축산식품부장관에게 보고하여야 한다.

제5장 보 칙

제21조(이용률과 잔여이용가능물량의 공표) 추천대행기관은 소관 품목의

관세율할당물량의 이용률과 잔여 이용 가능물량을 해당 기관의 인터넷 홈페이지에 최소한 매월 주기적으로 게시하는 방법으로 공표하도록 한다.

제22조(이행상황의 조사 및 보고) ① 농림축산식품부장관은 추천대행기관, 또는 관세율할당물량의 추천을 받은 자 등에 대하여 이 요령 이행여부를 조사할 수 있으며, 이에 필요한 자료제출을 요구할 수 있다.

② 농림축산식품부장관은 필요한 경우에는 추천대행기관으로 하여금 관세율할당물량 배정실적 및 추천실적, 통관실적, 구매내역 등 필요한 사항을 보고하게 할 수 있다.

제23조(세부요령의 공고) 추천대행기관은 관세율할당물량 배정 및 추천을 위하여 필요한 사항에 대하여 세부요령을 제정·공고하여 시행할 수 있다. 이 경우 사전에 농림축산식품부장관의 승인을 받아야 하며 공고를 변경할 경우에도 또한 같다.

제24조(재검토기한) 농림축산식품부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

【별표】

한중 자유무역협정 관세율할당물량 추천대상 품목 및 물량, 추천대행기관, 물량배정방식(제3조 관련)

	품목구분	협정문상의 HS 코드	현행 HS 코드	품 명	관세율할당 적용물량	추천대행기관	관세율할당물량 배정방식
1	팥	0713-32-9000	좌동	팥(건조/종자용 이외)	3,000	한국농수산물유통공사	수입권 공매
2	맥아	1107-10-0000	좌동	맥아(볶지 않은 것)	5,000	한국농수산물유통공사	수입권 배분
3	고구마전분	1108-19-1000	좌동	전분(고구마로 만든 것)	5,000	한국농수산물유통공사	수입권 배분
4	대두(콩나물용)	1201-90-3000	좌동	대두(종자용이외, 콩나물용)	3,000	한국농수산물유통공사	수입권 공매
	대두(기타)	1201-90-9000	좌동	대두(종자용, 채유용과 탈지대두박용, 사료용, 콩나물용 이외)	7,000		
5	참깨	1207-40-0000	좌동	참깨	24,000	한국농수산물유통공사	수입권 공매
6	사료용 식물성 부산물기타	2308-00-9000	좌동	사료용 식물성 부산물 기타 (도토리, 마로니에열매, 목화씨 껍질 제외)	38,000	농협중앙회·농협경제 지주회사 한국사료협회 한국단미사료협회 한국벼섯생산자연협회	수입권 배분

(별지 제1호서식)

접수번호 :						처 리 기 간	
						2 일	
한·중 자유무역협정 관세율할당물량 협정관세적용 추천신청서							
구 분	신 청 인 (납세의무자)				수 입 자		
상 호							
주 소							
대표성명							
사업자등록 번호							
전화번호	(휴대전화 :)				(휴대전화 :)		
팩스번호							
○ 신청내용							
세번부호 (HS)	품 명	수 량	금 액	수입국	수입예 정 일 자	용 도	
농림축산식품부 고시 제 호에 의거 한·중 자유무역협정에 따른 관세율 할당물량 협정관세적용 추천을 받고자 신청하오니 추천하여 주시기 바랍니다. 20 . . . 신 청 인 (인) 추천대행기관장 귀하							

(별지 제2호서식)

추천번호 :

한·중 자유무역협정 관세율할당물량 협정관세적용 추천서

구 분	신 청 인 (납세의무자)	수 입 자
상 호		
주 소		
대표성명		
사업자등록 변 호		
전화번호	(휴대전화 :)	(휴대전화 :)
팩스번호		

○ 추천내용

세번부호 (HS)	품 명	수 량	금 액	수입국	수입예정 일 자	용 도

○ 유효기간 만료일 : 20 . . 까지

농림축산식품부 고시 제 호에 따라 위와 같이 추천합니다.

20 . . .

추천대행기관장 (인)

(별지 제2-1호서식)

한·중 자유무역협정 관세율할당물량 협정관세적용 추천서(전산용)

※ 추천번호 :

1. 신청인(납세의무자)

상호 :

주소 :

성명 :

사업자등록번호 :

2. 수입자

상호 :

주소 :

성명 :

사업자등록번호 :

무역업등록번호 :

3. 추천내역

①세번부호(HS) :

②품명 및 규격 :

③추천 수량 :

④금 액 :

⑤원산지(공급자)

⑥용 도

①세번부호(HS) :

②품명 및 규격 :

③추천 수량 :

④금 액 :

⑤원산지(공급자)

⑥용 도

①세번부호(HS) :

②품명 및 규격 :

③추천 수량 :

④금 액 :

⑤원산지(공급자)

⑥용 도

※ 추천조건 :

※ 유효기간 : 년 월 일까지

※ 근거법령 : 농림축산식품부 고시 제 호에 의거 위와 같이 추천합니다.

20 년 월 일

추천대행기관장

(인)

(별지 제3호서식)

접수번호 :							처 리 기 간	
							2 일	
한·중 자유무역협정 관세율할당물량 협정관세적용추천 유효기간 연장신청서								
구 분	신 청 인 (납세의무자)				수 입 자			
상 호								
주 소								
대표성명								
사업자등록 변 호								
전화번호	(휴대전화 :)				(휴대전화 :)			
팩스번호								
○ 당초 추천내용(추천번호 :)								
세번부호 (HS)	품 명	수 량	금 액	수입국	수입예정 일 자	용 도		
○ 유효기간 연장신청내용 ○ 유효기간 연장신청사유 농림축산식품부 고시 제 호의 규정에 의하여 추천서 유효기간 연장을 신청하오니 연장 조치하여 주시기 바랍니다. 20 . . . 신 청 인 (인) 추천대행기관장 귀하 첨부서류 : 당초추천서 원본								

(별지 제4호서식)

접수번호 :						처 리 기 간	
						2 일	
한·중 자유무역협정 관세율할당물량 협정관세적용 추천물량 분할신청서							
구 분	신 청 인 (납세의무자)				수 입 자		
상 호							
주 소							
대표성명							
사업자등록 번호							
전화번호	(휴대전화 :)				(휴대전화 :)		
팩스번호							
○ 당초 추천내용(추천번호 :)							
세번부호 (HS)	품 명	수 량	금 액	수입국	수입예정 일자	용 도	
○ 분할신청내용 ○ 분할신청사유 농림축산식품부 고시 제 호의 규정에 의하여 추천수량 분할을 신청하오니 분할 조치하여 주시기 바랍니다. 20 . . . 신 청 인 (인) 추천대행기관장 귀하 첨부서류 : 당초추천서 원본							